공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2011 - 170호 2011. 10. 6.

사 건 번 호 2011제감1032

사 건 명 (주)신흥의 부당한 고객유인행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 신흥
서울 중구 중림동 10-3 신흥빌딩 10층
대표이사 이용익

주 문

1. 피심인은 자기가 제조 또는 공급하는 치과기자재의 판매 증진을 목적으로 의료법 제2조 소정의 치과의사 또는 의료법 제3조 소정의 치과의원·치과병원·종합병원에 대하여 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대하게 해외여행 경비지원, 현금 및 물품지원, 병원 건물 공사비 지원 등 이익을 제공하거나 제공할 것을 제의하여 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 64,000,000원
나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내
다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인은 치과 진료장치 및 의자(Unit & Chair), 치과용 디지털 X선 촬영장치(치과용 CT, 치과용 X-ray), 치과용 임플란트, 치과용 합금 등을 제조·판매하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인 일반현황은 아래 <표 1>의 내용과 같다.

<표 1> (2010. 12.말 기준, 단위: 명, 백만원)

설립일자	자산총계	매출액	당기순이익	상 시 종업원수
1964.11.13.	130,013	167,370	4,663	408

* 자료출처 : 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 치과기자재 시장의 개요 및 특성

가) 치과기자재 시장의 개요

3 치과기자재란 치과 진료시에 환자에 대한 치료, 시술, 인공치아의 제작 등을 위해 치과 병·의원[1] 또는 기공소에서 사용되고 있는 장비, 기구 및 치과재료 등을 통칭하는 용어이다.

1) 전국 치과 병·의원 현황 (※출처 : 건강보험심사평가원)

요양기관	2006년	2007년	2008년	2009년	2010.1/4분기
치과병원	136	153	168	183	185
치과의원	13,002	13,339	13,750	14,242	14,321

4 치과기자재는 환자를 진료하기 위해 보조적으로 사용되는 반영구적인 장비류와 치료를 위해 일회적으로 사용되는 소모성 재료들로 구분할 수 있으며, 이 중 치과용 장비는 치과용 진료장치 및 의자(Unit & Chair), 치과용 X-ray, 치과용 CT, 기공용 장비 등이 있고, 치과용 재료는 임플란트(Fixture), 지대주(Abutment), 치과용 합금, 교정용 재료 등이 있다.

<표 2> 치과기자재 분류

(단위 : 만원)

분류		제품의 주요 특징(개념・용도 등)	가격
치과용 장비	치과용 진료장치 의자	환자가 진료 받을 수 있는 진료장치 및 의자	500 ~ 1,500
	치과용 X-ray	방사선 X선 판독장치	290 ~ 2,890
	치과용 CT	치아 상태를 단면으로 촬영하는 영상 장비	7,000 ~ 20,000
	교합기	구강교합을 맞추는 장치	30 ~ 300
	핸드피스	치아 삭제시에 사용	50 ~ 150
	임플란트 엔진	임플란트 식립시 드릴을 연결하는 장비	300 ~ 1,200
	레이저	치아 치료시 외상과 통증을 최소로 하기 위해 사용	5,000 ~ 7,000
	멸균기	치료 진료 기구의 멸균(소독)	200 ~ 500
	근관(신경)충전기	제거된 근관(신경)에 충전재를 넣을 때 사용	200 ~ 350
	광중합기	레진을 빠른 시간 내에 굳게 만든 장비	50 ~ 200
	미백기	치아 미백에 사용	300 ~ 500
	서지컬 키트	임플란트 시술시 사용하는 드릴(Drill)	300 내외
치과용 재료	임플란트 국산	인공 치근(Fixture)으로 나사모형임	10 ~ 20
	임플란트 수입		20 ~ 35
	지대주 (Abutment)	임플란트가 뿌리에 해당한다면 최종 치아의 외관에 씌우기 위한 기둥	3 ~ 15
	치과용 합금	보철 치료시 크라운으로 사용되는 각종 합금	3 ~ 5 (g당)
	레진	치아의 우식(충치)된 부위를 채우는 충전재로서 치아색이 남	3 ~ 6
	본드	보철물을 체결할 때 사용(접착역할)	5 ~ 10
	시멘트	보철물 체결시 강력한 결합을 갖고 있음	3 ~ 15
	엔도파일	삭제된 근관(신경)을 대체하는 기능을 함	5 ~ 8
	본(Bone)	임플란트 시술시 부족한 잇몸뼈를 채워줌	4 ~ 15
	멤브레인	Bone의 안정적인 정착을 도와줌	10 ~ 30
	인상재	구강의 상태를 재현할 때 사용함	0.7 ~ 2
	근관(신경)충전재	제거된 근관에 채워 넣는 재료	0.5 ~ 1.5

나) 치과기자재 산업의 특성

(1) 규제산업

(가) 제조·판매 허가 등 규제

5 의료기기인 치과기자재의 판매를 위해서는 의료기기라는 특성에 따라 「의료기기법」에 의거 식품의약품안전청의 제조·판매허가를 받고, 의료기기 GMP(Good Manufacturing Practices)[2] 승인을 얻어야 한다. 주요 외국에서도 제품공급 전에 제품 인증, 등록 또는 신고의 절차를 거치므로, 타 국가에 수출하기 위해서는 각 국가에서 요구하는 의료기기 GMP 인증을 획득해야만 한다.

(나) 광고규제

6 치과기자재에 대한 광고를 위해서는 의료기기법 제23조의2에 따라 사전에 식품의약품안전청의 심의를 받아야만 한다.

(다) 의료기기 마케팅 관련 규제

7 의료기기와 관련된 불법 리베이트 제공·수수를 근절하고 투명한 유통시장 질서유지를 위해 2010. 11. 28. 자로 '리베이트 쌍벌제'[3]가 시행되었다. 의료기기업체 등이 판매촉진의 목적으로 의사, 약사 등에게 부당한 경제적 이익을 제공하는 것을 금지하는 데에서 더 나아가 그러한 이익을 받은 의사, 약사 등도 처벌받게 된 것이다.

---

2) 의료기기 GMP란 '의료기기 제조 및 품질관리 기준'으로서, 품질이 우수한 의료기기를 생산하기 위해 원자재 입고부터 완제품 출고에 이르기까지 지켜져야 할 절차와 기준을 정한 품질보증체계를 말한다.

3) 의료법 제23조의2(부당한 경제적 이익 등의 취득 금지)[2010.5.27. 본조 신설]

① (생략)

② **의료인, 의료기관 개설자 및 의료기관 종사자는** 의료기기법 제6조에 따른 제조업자, 같은 법 제15조에 따른 의료기기 수업업자, 같은 법 제17조에 따른 의료기기 판매업자 또는 임대업자로부터 의료기기 채택·사용·유도 등 판매촉진을 목적으로 제공되는 **경제적 이익 등을 받아서는 아니된다.** 다만, 견본품 제공 등의 행위로서 보건복지부령으로 정하는 범위 안의 경제적 이익 등인 경우에는 그러하지 아니하다.

8 의료기기법 시행규칙(제15조의2 별표3의2)에서는 의료기기 업체가 의사・약사 등에게 제공할 수 있는 경제적 이익 등의 범위에 대해 다음 <표 3>과 같이 규정하고 있다.

<표 3> 허용되는 경제적 이익 등의 범위

허용 행위	허용 범주
1. 견본품 제공	ㅇ "견본품" 또는 "sample"을 표시한 최소 포장단위 최소 수량의 의약품・의료기기
2. 학술대회 지원	ㅇ 국내・외 학술대회의 발표자, 좌장, 토론자의 교통비, 식비, 숙박비, 등록비
3. 임상시험 지원	ㅇ 임상시험에 필요한 임상시험용 의약품・의료기기 및 연구비
4. 제품 설명회	ㅇ 10만원 이하의 식음료, 5만원 이하의 기념품, 실비의 교통비, 숙박비 ㅇ 요양기관 직접 방문시 1일 10만원 이하 식음료(월 4회 제한) 및 1만원 이하 판촉물
5.대금결제조건에 따른 비용할인	ㅇ 요양기관이 의약품・의료기기 거래대금 결제시, 아래와 같은 비용할인 - 1개월 : 거래금액의 1.8% 이하, 2개월 : 1.2%이하, 3개월 : 0.6%이하
6. 시판후 조사	ㅇ 식약청 승인받은 시판후 조사는 증례(증상)당 5만원 이하(추가조사가 필요한 경우 30만원 이하) 사례비
7. 신용카드 포인트	ㅇ 신용카드 사용시 결제금액의 1% 이하의 포인트

(2) 기술집약적 산업

9 치과기자재 등 의료기기 산업은 생물학, 의학 등 기초학문은 물론이고 전기・전자, 기계, 신소재, 정보통신 기술을 필요로 하는 복합 산업이다. 특히 치과용 장비 중 디지털 X선 촬영장치(치과용CT・치과용X-ray 등), Dental CAD/CAM 등의 개발을 위해서는 반도체기술, 기구설계기술, 영상처리기술, 응용S/W기술 등 다양한 기술이 요구되며, 임플란트의 제작과 관련하여서도 생체 적합적인 표면처리 및 정밀가공 기술이 요구된다.

(3) 성장속도가 빠른 시장

10 치과기자재 산업은 삶의 질, 생활수준 등과 연관되어 소득수준이 상승 할수록

시장규모는 빠르게 성장하고 있다. 특히 평균수명 연장과 미용에 대한 인식 제고로 편리하고도 질 높은 치과 의료서비스 제공이 요구되고 있으며, 최근에는 노령 친화적・감성 공학적 치료기술이 개발되고 있다.

2) 치과기자재 시장 현황 및 구조

11 치과기자재 업체의 대부분은 중소업체이며, 과거에는 대부분 기술력 있는 독일, 일본 등에서 치과기자재를 수입하였으나, 최근에는 핸드피스(Handpiece)[4] 등 일부 정밀기기를 제외할 경우 기술력과 가격경쟁력을 갖춘 국내 업체의 등장에 따라 국산으로 교체되고 있는 추세이다. 국내 치과기자재 시장규모와 주요업체별 매출액 및 시장점유율은 다음 <표 4> 및 <표 5>와 같다.

<표 4> 국내 치과기자재 시장규모

(단위 : 백만원)

구 분		2007년	2008년	2009년
치과용 재료	생산(수출)	430,363(46,149)	516,602(52,999)	506,668(68,911)
	수 입	156,352	155,504	132,167
	소 계	586,715	672,106	638,835
치과용 장비	생산(수출)	73,454(21,277)	115,119(38,719)	127,350(39,752)
	수 입	56,560	48,394	27,362
	소계	130,014	163,513	154,712
합계	생산(수출)	503,817(67,426)	631,721 (91,718)	634,018(108,663)
	수 입	212,912	203,898	159,529
	소계	716,729	835,619	793,547

* 출처 : 2010 의료기기 제조・수입・수리업소 편람(한국의료기기산업협회 발행)을 참조하여 재작성

** 국내 시장규모=생산실적(수출액 포함)+수입실적[수출・수입 실적은 USD당 천원으로 가정]

<표 5> 주요업체의 매출액 및 시장점유율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2007년		2008년		2009년		주요품목
	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율	
(주)신흥	158,411	22.1	159,406	19.1	160,356	20.2	장비・임플란트 등
오스템임플란트(주)	132,639	18.5	147,807	17.7	124,563	15.7	임플란트
(주)바텍	64,979	9.1	80,225	9.6	94,681	11.9	치과용 X-ray

4) 치과용 바, 포인트, 디스크 등의 절삭기를 장착, 유지하는 기계이다.

희성촉매(주)	38,308	5.3	49,617	5.9	56,137	7.1	치과용합금
(주)디오	39,538	5.5	42,477	5.1	48,291	6.1	임플란트
(주)덴티움	24,650	3.4	30,242	3.6	39,283	5.0	임플란트
(주)우리동명	24,972	3.5	26,394	3.2	29,295	3.7	치과용합금
(주)메가젠임플란트	18,320	2.6	23,355	2.8	25,547	3.2	임플란트
(주)알파덴트	19,128	2.7	20,734	2.5	24,639	3.1	치과용합금
기 타	195,784	27.3	255,362	30.5	190,755	24.0	-
합계	716,729	100	835,619	100	793,547	100	

* 출처 : 한국신용평가정보(주) 및 의료기기산업협회 자료를 토대로 재작성

가) 치과용 진료장치 및 의자(Unit & Chair) 시장

(1) 개요

12 2009년 치과용 진료장치 및 의자(Unit & Chair)의 국내시장 규모는 다음 <표 6>과 같이 약 478억원(수출포함)이며, 이 중 수입액은 약 12억원으로 비중이 낮다. 2000년대 초만 해도 피심인이 시장점유율을 80%이상으로 유지하였으나, 2009년에 이르러서는 (주)한림덴텍, (주)스카이덴탈 등 2개 업체의 시장점유율이 상승하여 피심인을 포함한 이들 3개 업체가 시장의 90% 이상을 점유하고 있다.

<표-6> 치과용 진료장치 및 의자의 국내시장 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2007년		2008년		2009년	
	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
생 산 (수 출)	33,609 (2,607)	80.3	49,418 (3,717)	89.3	46,649 (3,762)	97.3
수 입	7,622	19.7	5,464	10.7	1,188	2.7
합 계	41,231	100	54,882	100	47,837	100

* 출처 : 한국신용평가정보(주) 및 의료기기산업협회 통계자료를 토대로 재작성

** 국내 시장규모=생산실적(수출액 포함)+수입실적[수출·수입 실적은 USD당 천원으로 가정]

<표7> 주요업체의 연도별 매출액(수입+생산) 및 시장점유율

(단위 : 백만원, %)

구분	2007년[5]		2008년		2009년	
	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
(주)신흥	28,100	68.2	28,000	51.0	27,000	56.4
(주)한림덴텍	-	-	8,140	14.8	10,220	21.4
(주)스카이덴탈	-	-	9,450	17.2	7,705	16.1
기 타	13,131	31.8	9,292	17.0	2,912	6.1
합 계	41,231	100	54,882	100	47,837	100

* 출처 : 피심인 제출자료

(2) 가격결정구조 및 경쟁요소

13 치과용 진료장치 및 의자(Unit & Chair)의 가격은 제조원가(도입원가)에 유통비, 영업비, 업체 마진 등으로 구성된다. 또한 치과진료를 위해 치과용 진료장치 및 의자(Unit & Chair)에 연결되어 있는 진료도구의 종류[6], 성능, 브랜드 등에 따라 소비자판매가격이 달라질 수도 있다.

14 주요 경쟁요소는 가격이며 이를 위해 판매업체들은 다양한 판촉 전략을 실시하고 있는 바, 그 방법으로는 치과의사의 초기 투자비용을 완화해주는 금융지원(무이자할부), 덤 제공(치과용 소형장비) 등이 있다. 또한 신속한 부품교환·수리와 원활한 사후관리(A/S) 등도 중요한 경쟁요소로 작용하고 있다.

나) 치과용 X-ray 및 치과용 CT 시장

(1) 개요

15 치과용 X-ray 및 치과용 CT의 경우 과거에는 국내 기술력이 낮아 주로 유럽의 SIRONA사, Panasonic사 등으로부터 수입하여 판매되었으나, 판매가격이 높고, 사후 부속교체 비용이 과다하게 발생하는 등의 문제점이 부각되었다. 최근에는 기술력뿐만

5) (주)한림덴텍, (주)스카이덴탈의 매출액은 파악이 곤란
6) 핸드피스, 스케일러(Scaler, 치석제거기), 시린지(Syringe, 환자의 구강환부 등을 세척하기 위해 물·공기 등을 뿌리는 장치) 등

아니라 가격경쟁력까지 갖춘 국내업체의 등장에 따라 이들 장비들이 국산제품으로 교체되고 있는 추세이다. 각 업체의 연도별 매출액 및 시장점유율은 다음의 <표 8>과 같다.

<표 8> 주요업체의 연도별 매출액 및 시장점유율 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2007년		2008년		2009년		비 고
	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율	
(주)바텍	22,500	49.5	27,500	55.9	37,800	68.9	
(주)신흥	13,390	29.4	10,466	21.3	4,464	8.1	
(주)포인트닉스	350	0.8	560	1.1	3,500	6.4	
한국코닥(주)	3,250	7.1	3,300	6.7	3,135	5.7	
(주)제노레이	-	-	2,400	4.9	2,800	5.1	
수입기타	6,000	13.2	4,960	10.1	3,200	5.8	
합계	45,490	100	49,186	100	54,899	100	

* 출처 : 피심인 제출 자료를 토대로 재작성

(2) 가격결정구조 및 경쟁요소

16 치과용 CT 등은 고가의 장비라는 특징으로 인해 공급업체들은 주로 가격관련 판촉 전략을 추진하고 있다. 주요내용을 보면 덤[7]제공, 금융지원(무이자할부 등), 중고제품 보상판매 등이다. 중고제품 보상판매란 치과 병·의원에서 사용하던 기존 제품을 공급업체가 보상·인수[8]하는 조건으로 신제품을 판매하는 것이며, 이 경우 신제품에 대한 가격할인효과가 있다. 또한 업체의 신속한 부품교환·수리 등 원활한 사후관리(A/S)가 중요한 경쟁요소로 작용하고 있다.

다) 치과용 합금시장

(1) 개요

7) 주로 관련 소프트웨어(소비자판매가 약 500만원 정도)를 덤으로 제공하고 있다.
8) '진단용방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙'(보건복지부령)에 의하면, CT·X-ray의 경우 치과 병의원에서 폐기시에는 방사성물질이 배출될 수 있기 때문에 반드시 해당 보건소에 신고하도록 규정되어 있다. 공급업체들은 판촉 전략의 일환으로 이러한 행정절차를 지원해 주고 있다.

17 치과용 합금은 치아의 부분 손실시 수복하는 보철재료로서 금·은·백금·팔라듐 등을 용도에 따라 일정한 비율로 혼합하는 절차를 거쳐 완성된다. 2009년 기준 국내 치과용 합금시장의 규모는 <표 9>와 같이 약 2,741억 정도이며, 이 중 수입액은 약 148억원(5.4%)으로 비중이 낮은 편이다. 주요공급업체로는 희성촉매(주), (주)신흥, (주)우리동명, (주)알파덴트 4개사로 아래<표 10>과 같이 이들이 약 55% 내외의 시장점유율을 차지하고 있다.

<표 9> 치과용 합금 국내시장 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2007년		2008년		2009년	
생 산 (수 출)	221,333 (-)	93.4	265,917 (-)	94.1	259,207 (-)	94.6
수 입	15,575	6.6	16,558	5.9	14,847	5.4
합 계	236,908	100	282,475	100	274,054	100

* 출처 : 한국신용평가정보(주) 및 의료기기산업협회 자료를 토대로 재작성

<표 10> 주요업체의 연도별 매출액 및 시장점유율

(단위 : 백만원, %)

구분	2007년		2008년		2009년	
	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
희성촉매(주)	37,100	15.7	51,100	18.1	55,500	20.3
(주)신흥	44,500	18.8	49,600	17.6	45,500	16.6
(주)우리동명	26,700	11.3	32,000	11.3	29,000	10.6
(주)알파덴트	19,400	8.2	23,500	8.3	22,700	8.3
기타	109,208	46.0	126,273	44.7	121,354	44.2
합 계	236,908	100	282,473	100	274,054	100

* 출처 : 피심인 및 의료기기산업협회 자료를 토대로 재작성

(2) 가격결정구조 및 경쟁요소

18 치과용 합금의 경우 원자재[9]의 가격이 수시로 변동하여 생산업체의 원자재 구매

시점에 따라 가격이 달리 책정되는 등 가격변동성이 크다. 또한 최근 5년 동안 지속적으로 원자재 가격이 상승함에 따라 치과용 합금 가격도 동반 상승해 오고 있다.

19 치과용 합금은 생산업체들간 품질의 차이가 크지 않기 때문에 가격이 주요경쟁수단이 되고 있으나, 마진율이 높지 않기 때문에 가격할인 등 판매촉진활동은 적극적으로 실시되지 않고 있다.

라) 임플란트(Implant) 시장

(1) 개요

20 임플란트란 치아의 결손이 있는 부위에 생체 적합적인 임플란트 본체(Fixture)[10]를 식립하여 자연치아의 기능을 회복시켜주는 시술로 인공치아라고 한다. 주요 원재료는 티타늄(Titanium)과 스테인레스(Stainless)이며, 티타늄의 경우 대부분 수입되고 있다.

21 임플란트 시장은 초기에는 수입제품이 대부분을 차지하였으나 1990년 후반부터 국내업체가 진입하기 시작하였으며 2001년부터는 국내업체의 시장점유율이 증가하여 현재는 약 80% 이상을 차지하고 있다. 또한 약 40여개 업체가 시장에 참여하고 있으나 전문적인 기술습득 및 계속적인 설비투자의 어려움 등으로 실질적으로 시장에서 경쟁을 하고 있는 업체는 소수에 불과하다. 또한 점유율 1위 업체인 오스템임플란트(주)를 제외하고는 업체별 점유율이 매년 바뀌는 등 경쟁이 매우 치열한 시장이며, 시장규모 및 주요 주요업체의 매출액은 다음 <표 11> 및 <표 12>와 같다.

<표 11> 치과용 임플란트 국내시장 규모

(단위 : 백만원, %)

9) 주요 원자재는 금, 은, 백금, 팔라듐이며 그밖에 구리, 아연, 인듐, 이리듐, 주석 등이 부원자재로 이용된다.
10) 픽스쳐(Fixture)란 인공치아의 뿌리에 해당하는 부분을 말한다. 임플란트 시술을 위해서는 픽스쳐(Fixture) 이외에도 어버트먼트(Abutment, 상부치아의 기둥역할), 합금・레진, 인공잇몸뼈, 접착제 등 다양한 치과재료가 필요하다.

구 분	2007년		2008년		2009년	
생 산 (수 출)	159,308 (27,794)	75.3	192,274 (32,208)	80.1	179,144 (35,783)	85.8
수 입	52,332	24.7	47,734	19.9	29,712	14.2
합 계	211,640	100	240,008	100	208,856	100

* 출처 : 한국신용평가정보(주) 및 의료기기산업협회 자료를 토대로 재작성

<표 12> 주요업체의 연도별 매출액[11] 및 시장점유율 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2007년		2008년		2009년	
	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
오스템임플란트(주)	89,511	42.3	97,364	41.0	79,116	37.9
(주)덴티움	22,218	10.5	28,471	11.9	37,090	17.8
(주)디오	37,568	17.8	24,191	10.1	28,147	13.5
(주)메가젠임플란트	17,547	8.3	20,086	8.4	20,714	9.9
(주)네오바이오텍	1,842	0.8	6,832	2.8	13,847	6.6
(주)신흥	11,848	5.6	9,858	4.1	12,599	6.0
(주)덴티스	5,451	2.6	8,405	3.5	11,308	5.4
(주)코웰메디	3,618	1.7	4,164	1.7	5,269	2.5
기 타	22,037	10.4	39,637	16.5	766	0.4
합 계**	211,640	100	240,008	100	208,856	100

* 출처 : (주)네오바이오텍 및 의료기기산업협회 자료를 토대로 재작성

(2) 가격결정구조 및 경쟁요소

22 수입 임플란트의 소비자판매가격은 일반적으로 해외제조사의 공급가에 관세, 통관료, 운송료, 창고료, 수입업체 마진, 도매상 마진을 포함하여 결정되고, 국산 임플란트의 소비자판매가격은 시설비・원자재비・멸균작업비・연구개발비・인건비・영업비용 등을 고려하여 결정된다.

23 치과업계에서는 국산임플란트에 대해 생산업체간의 품질차이가 크지 않고 수입제품의 품질에 많이 근접하였다고 평가하고 있다. 또한 수입품과 국산 제품간의 가격차이로 인해 치과 환자는 통상적으로 수입품으로 선택할 것인지 또는 국산품으로

11) 수출이 포함된 수치이다.

선택할 것인지만을 결정할 수 있을 뿐이며, 아직까지는 국산 제품이나 수입품들 중 특정제품(브랜드)을 선택하는데 있어서는 최종 소비자인 치과환자 보다는 치과의사가 결정권을 가지고 있다.

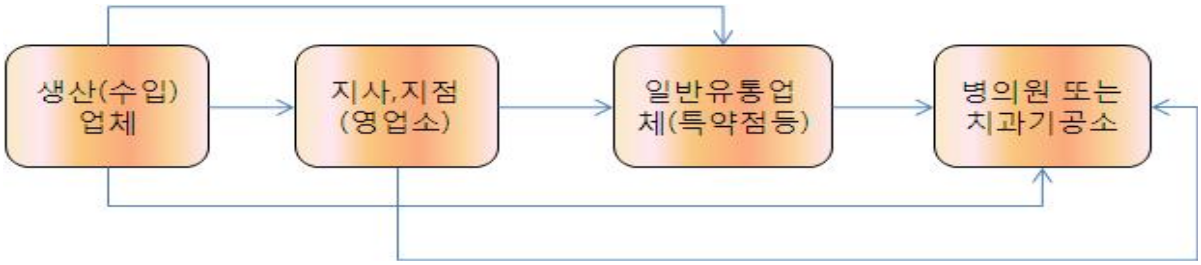
24 즉, 제품 간 품질 차이가 크지 않고, 치과의사의 제품 선택권으로 인해 임플란트 업체들은 치과의사 및 병·의원 행사지원(현금·물품), 제품설명회·전시회 등을 통한 경품행사, 학술대회 지원, 덤, 할인, 자사상품권[12]판매, 여행패키지[13] 등의 방법을 이용한 마케팅 전략을 추진하고 있다.

3) 국내 치과기자재 시장의 유통구조

가) 개요

25 국내 치과기자재시장의 유통구조를 살펴보면 <그림 1>과 같이 생산(수입)업체의 직접판매조직이나 치과재료상[14] 또는 전문대리점[15] 등 전문유통업체를 통해 제품이 공급되고 있다. 다만 피심인, 오스템임플란트(주) 등 일부업체를 제외하고는 대부분이 영세하여 자신의 영업조직을 운영하는 경우가 적고 치과재료상 등 전문유통업체를 통하거나 전국적인 영업망을 갖춘 피심인 등에게 위탁판매 형태로 공급하고 있다.

<그림 1> 치과기자재시장 유통구조



12) 자사상품권 : 자사의 제품을 구입할 수 있는 상품권
13) 여행패키지 : 일정수량의 임플란트 제품을 구매할 경우 해외 여행경비를 지원하는 패키지
14) 치과재료상 : 접착제, 인공잇몸뼈, 기공재료 등 소모성 재료와 치과 소장비를 취급
15) 전문대리점 : 주로 임플란트를 공급

나) 피심인의 유통경로

26 피심인은 다음 <표 13>과 같이 전국적으로 31개의 영업소(직접판매조직)를 두고 있고, 2010.10. 기준 78개의 치과재료상(간접판매조직)과는 특약점 계약을 맺어 제품을 판매하고 있다.

27 피심인은 품목별로 유통조직을 달리 운영하고 있는 바, 치과장비・임플란트・합금 등은 직접판매조직인 영업소를 통해 공급하고, 소모성 치과재료는 간접판매조직인 특약점을 통해 공급하고 있다.

<표 13> 피심인의 유통조직 현황

구 분	판 매 조 직
31개 영업소 (직접판매조직)	광주, 대전, 전주, 마산, 원주, 수원, 대구, 수원, 원주, 진주, 안동, 포항, 광주, 부산, 강서, 구로, 강북, 동대문구, 서대문구, 서초, 송파, 중구, 인천, 전남, 전북, 제주, 충남, 충북 사무소, 안동, 울산 출장소, 부산사업부
78개 특약점 (간접판매조직)	서울 34개, 경기・강원 8개, 광주・호남 10개, 대전・충남 7개, 부산・대구・영남 19개

(1) 치과장비 등의 유통구조

28 다음 <그림 2>와 같이 피심인은 영업시에 전문성이 필요한 품목(임플란트, 교정재료), 마진율이 낮은 품목(치과용 합금), 수리・부속교환 등 사후관리가 필요한 품목(치과장비) 위주로 자신의 직접판매조직인 영업소를 통해 수요처로 공급하고 있다.

29 치과용 진료장치 및 의자(Unit&Chair)는 자체 생산・판매하고 있는 반면에 임플란트의 경우에는 해외제조사인 Nobel사(브레네막, 리플레이스)와 피심인의 자회사인 (주)신흥MST(M임플란트)로부터 구입 후 국내 유통시키고 있으며 디지털장비(치과용 CT 등)의 경우 2009년까지는 SIRONA(독일) 제품을 수입・판매하였으나 2010년부

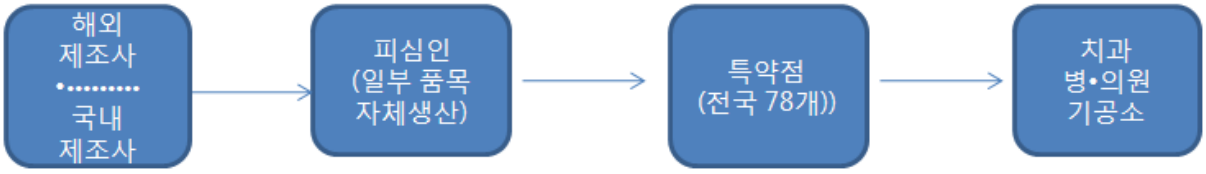
터는 국내제조사인 (주)바텍으로부터 공급받아 판매하고 있다.

<그림 2> 피심인의 유통구조(치과장비・임플란트・합금・교정재료 등)

(2) 일반 치과재료 유통구조

30 일반 치과재료는 대부분 치과 병・의원 및 치과기공소에서 사용하는 소모성 재료로 피심인이 자체생산하거나 해외제조사로부터 수입 내지는 국내업체로부터 공급받아 전국 78개 특약점을 통해 유통시키고 있다.

<그림 3> 피심인의 유통구조(일반치과재료)



(3) 피심인의 유통구조별 매출액

31 다음 <표 14>와 같이 피심인의 유통구조별 매출액을 보면 2010년 기준 전체 매출액 중 임플란트・치과장비 등을 자사 영업조직을 통해 판매한 금액은 약 110,755백만원(66.2%)이며, 특약점을 포함한 전문 유통점을 통해서는 약 56,616백만원(33.8%)에 상당하는 제품을 판매하였다.

<표 14> 피심인의 유통구조별 매출액

(단위:백만원)

구 분		2007년		2008년		2009년		2010년	
		매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
직접 판매	치과장비	50,000	31.6	47,000	29.5	43,500	27.1	65,500	39.1
	임플란트	11,848	7.5	9,858	6.2	12,598	7.9	6,481	3.9
	치과용합금	49,781	31.4	45,425	28.5	43,830	27.3	26,948	16.1
	교정재료	6,702	4.2	6,536	4.1	6,534	4.1	7,585	4.5
	기공재료	3,453	2.2	5,015	3.1	5,605	3.5	4,241	2.5
	소 계	121,784	76.9	113,834	71.4	112,067	69.9	110,755	66.2
간접 판매 (특약점)	치과재료	20,056	12.7	21,475	13.5	21,360	13.3	21,653	12.9
	기공재료	16,571	10.4	24,097	15.1	26,959	16.8	34,963	20.9
	소 계	36,627	23.1	45,572	28.6	48,319	30.1	56,616	33.8
합 계		158,411	100	159,406	100	160,386	100	167,371	100

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 해외여행 경비 지원

가) 제품설명회(NTC・NWC) 및 학회(EAO) 참석 명목의 해외여행경비 지원

32 피심인은 다음 <표 15>와 같이 2007. 5월 ~ 2010. 1월 기간 동안 4회에 걸쳐 의료법 제3조에 따른 병원급 의료기관(치과병원, 종합병원, 이하 '치과병원 등'이라 한다)[16] 소속 의료인[17] 93명(동반가족 5인 포함)에게 노벨사가 주최하는 NTC・NWC[18](이하 '제품설명회'라 한다) 및 유럽임플란트학회(EAO[19]) 참가경비 명목으로

16) 의료법 제3조 제2항 제3호 나목(치과병원), 마목(종합병원)

※의료법 제3조는 의료기관을 **의원급 의료기관**, **병원급 의료기관**으로 구분하고 있는데, 의원급 의료기관(의원, 치과의원, 한의원)은 주로 외래환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관이고, 병원급 의료기관은 주로 입원환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관을 말한다. 병원급 의료기관은 다시 병원, **치과병원, 종합병원** 등으로 나뉘는데, 종합병원은 100개 이상의 병상을 갖추어야 한다.

17) 의료법 제2조(의료인)에서 '의료인'이란 보건복지부 장관의 면허를 받은 의사·치과의사·한의사·조산사 및 간호사를 말하나, 이 사건에서는 '의료인'을 치과의사에 한정한다.

18) Nobel사(스웨덴)가 주최하는 제품설명회

항공료・숙박비・식비는 물론 골프 등 관광비용을 포함한 제반경비 310,240천원을 지원하였다.

<표 15> 해외여행경비 지원현황

(단위: 천원)

제품설명회 또는 학회 명 (지역)	여행일정	참가 인원	지원금액 (Nobel 지원)[20]	관련 제품
2007 제품설명회 (라스베가스 등)	'07. 5.19～ 5.27(9일)	35명	98,700 (60,000)	임플란트 및 합금
2008 제품설명회 (스웨덴 등 유럽지역)	'08. 2. 3～ 2. 9(7일)	28명	90,160 (67,200)	임플란트
2009 유럽임플란트학회 (프랑스)	'09. 9.27～10. 4(8일)	16명	67,200 (44,670)	임플란트
2010 제품설명회 (스웨덴 ・이집트)	'10. 1.20～ 1.27(8일)	14명	54,180 (45,000)	임플란트
합 계		93명	310,240 (216,870)	

* 제품설명회를 주최하는 Nobel사가 지원한 금액

33 피심인은 평소 자사제품을 꾸준히 사용하고 있거나 향후 거래가능성이 높은 치과병원 등의 소속 의료인을 선별하고, 이들 의료인과의 유대강화를 통해 자사제품의 판매를 증대하기 위한 목적으로 해외여행경비를 지원하였으며, 이러한 사실은 아래의 <표 16> 제품설명회 및 유럽임플란트학회 실시관련 내부문건 등 증거서류에서 확인할 수 있다.

<표 16> 제품설명회 및 유럽임플란트학회 참가 관련 내부문건(발췌)

■ 대학・종합병원 초청자 명단(내용 요약)

소 속	직책	성명	추천사유(요약)	참가한 해외연수
○○치대	보철과 교수	○○○	교수님은 합금 등 자사와 관련된 사항이 많아 꾸준하게 기회를 드리고 있음	2008NTC EAO 학회
○○치대	치주과 교수	○○○	지금도 사용하고 있지만 차후에 자사와 더욱 더 많은 관계가 형성될 것으로 예측됨	2008NTC

19) EAO(European Association for Ossenintegration)학회 : 유럽 임플란트 학회로 매년 유럽지역에서 개최되고 있는 치과관련 국제학회이다.
20) Nobel사에서 항공료・숙박비 등 비용일부를 지원

○○치대	구강외과 교수	○○○	○○치대병원에서 임플란트 시술을 가장 많이 하신 분이며, 그 중에서 90% 이상 자사제품을 사용하는 충성고객임	2007NWC 2008NTC EAO 학회
○○치대	구강외과 교수 (병원장)	○○○	○○치대 구강외과에서는 꾸준히 자사와 임플란트 거래가 있었으며 거래량 또한 꾸준히 증가하고 있음. 2010년도에도 병원장에 재임될 것으로 예측됨.	2007NWC 2008NTC EAO학회
○○치대	보철과 교수	○○○	자사 합금사용에 도움을 주신 ○○○ 보철과장님이 적극 추천	2008NTC
○○○○ 병원	치주과 교수	○○○	치주과에서 임플란트 수술을 가장 많이 하시며 특히 자사의 제품을 많이 사용함	2008NTC
	보철과 과장	○○○	○○병원에 합금이 등록될 수 있도록 많은 도움을 주신 분임	2007NWC 2008NTC
○○동 ○○병원	치주과 교수	○○○	현재 ○○동에서는 거의 자사제품을 사용하시며 참고로 ○○ ○○○○ 보철과 ○○○ 교수님과 부부관계이심	2008NTC
의정부 ○○병원	교수	○○	최근에는 자사에서 취급하는 Nobel 임플란트를 사용하기 위하여 코드 작업 중에 있음	2008NTC
부천 ○○병원	구강외과 과장	○○○	Steri-oss System[21] 때부터 꾸준히 거래하여 온 충성고객임. 자사제품에 대한 매출이 줄지 않고 유지되는 고객임	2008NTC EAO학회
수원 ○○○○ 병원	구강외과 과장	○○○	Steri-oss System 때부터 꾸준히 거래하여 온 충성고객이며, 자사에 우호적이며 일정한 매출이 유지되는 고객임	2007NWC 2008NTC
서울 ○○병원	치주과 과장	○○○	병원내에서 많은 권한을 보유, 제품사용 및 여러 부분에서 자사와 우호적임	2008NTC
○○치대 대전병원	구강외과 교수	○○○	자사에서 취급하는 Nobel 제품을 주로 사용	2008NTC
서울 ○○병원	구강외과 치과병원장	○○○	그동안 ○○병원에서는 국산과 별도로 수입브랜드로 Camlog과 Nobel을 사용. 최근에는 Camlog를 정리하고 자사와 거래 증가	2008NTC

■ 제품설명회 진행관련 품의서(발췌)

건명 및 주요내용
2007 NWC 참가 진행의 건 ('07.5.9) - 임플란트팀의 매출증가 - 자사 판매 제품의 인지도 제고 - 주요 고객의 자사에 대한 로열티 강화
2008 NTC 참가 진행의 건 ('08.1.29) - 자사 제품의 교육과 매출증대 - 고객과의 유대 강화 및 신뢰구축, 우수고객의 효율적 관리
2010 NTC 참가및 투어 진행의 건 ('09.11.27) - 노벨고객의 Shinhung Implant M과 연계 판매 촉진

- 고객과의 유대강화	- 우수고객의 사기 진작

나) 조건부 해외여행경비 지원

34 피심인은 다음의 <표 17>과 같이 2007. 1월[22] ~ 2010. 12월[23] 기간 동안 6차례에 걸쳐 치과의원[24]을 대상으로 임플란트를 패키지로 판매하면서 제품설명회, 유럽임플란트학회 등의 참가 경비를 지원하는 이벤트를 실시하고 참가인원 72명에게 항공료·숙박비·식비는 물론 골프 등 관광비용을 포함한 제반경비 218,990천원을 지원하였다.

<표 17> 치과의원 대상 해외여행경비 지원현황

(단위: 천원)

행사명 등	여행일정	참가인원 여행경비 지원조건	지원 금액
2007 제품설명회 (라스베가스 등)	'07. 5.19~ 5.27(9일)	21명 노벨 임플란트 35개	64,600
2008 제품설명회 (스웨덴 등 유럽지역)	'08. 2. 3~ 2. 9(7일)	25명 노벨 임플란트 40개	83,720
2008 상해투어 (중국 상해)	'08. 4.25~ 4.28(4일)	10명 노벨 임플란트 25개	9,950
유럽임플란트 학회 (EAO)	'09. 9.27~10. 4(8일)	5명 M임플란트 150개	21,000
하버드보철연수회[25]	'09.11. 8.~11.15(8일)	5명 M임플란트 150개	16,500
2010 제품설명회 (스웨덴 ·이집트)	'10. 1.20~ 1.27(8일)	6명 노벨 임플란트 20개 또는 M 임플란트 80개	23,220
합 계		72명	218,990

21) 피심인이 1998년 6월부터 Nobel사로부터 수입하여 국내에 공급해오던 임플란트 제품(현재는 단종)이며, 현재는 '브래네막', '리플레이스' 제품으로 대체되었다.
22) 경비지원은 2007. 5월에 있었으나, '이익을 제공할 제의'를 한 최초 시점은 임플란트 패키지 판매시점인 2007. 1. 23.이다.
23) 해외여행 경비지원 행위가 먼저 이루어 진 후, 관련 매출이 발생한 관계로 임플란트 패키지 최종 판매시점은 2010. 12. 8.이다.
24) 의료법 제3조(의료기관) 제2항 제1호 의원급 의료기관 : 의사, 치과의사 또는 한의사가 주로 외래환자를 대상으로 각각 그 의료행위를 하는 의료기관으로서 그 종류는 다음의 각 목과 같다.
가. 의원, **나. 치과의원**, 다. 한의원

※ 임플란트 1개당 소비자판매가격 : 노벨 임플란트의 경우 **평균 270천원**, M 임플란트[피심인의 자회사인 (주)신흥MST의 제품]의 경우 **6.6천원**임

35 피심인이 고객과의 유대강화 및 자사제품의 매출증대를 위하여 학회참석 명목의 해외여행경비를 지원하였음은 앞의 자료(<표 16> 제품설명회 진행관련 품의서)를 통해 확인할 수 있다.

2) 치과병원 등 또는 이들 소속 의료인에 대한 현금 및 물품지원

36 피심인은 2006. 10월 ~ 2010. 2월 기간 동안 다음의 <표 18>의 (1)과 같이 ○○대학교 치과대학병원 총의국 환송회, △△대학교 치과대학병원 교직원 워크숍 등의 행사지원 명목으로 치과병원 등 또는 이들 소속 의료인에게 20회에 걸쳐 32,848천원의 현금을 제공하였다.

37 또한, 피심인은 2007. 11월 ~ 2009. 3월 기간 동안 다음의 <표 18>의 (2)와 같이 ○○ ○○대 치과대학병원 등 4개 치과병원 등에 치과용 진료장치 및 의자(Unit&Chair), 생맥주, 와인, 농협선물세트, 원두커피머신 등 총 68,222천원 상당의 물품을 제공하였다.

<표 18> 현금 및 물품 지원 내역(발췌)

(단위: 천원)

지원대상	지급일 (품의일)	지원내용		금액	관련 품목
		행사명	내용		
(1) 치과병원 등 또는 이들 소속 의료인에 대한 현금지원					
○○대학교 치과대학병원	2007.1.30	치과진료처 총의국 환송회 지원	현금	1,000	임플란트
	2008.2.1	치과진료처 총의국 환송회 지원	현금	1,000	임플란트
	2009.2.12	치과진료처 총의국 환송회 지원	현금	500	임플란트
	2010.2.11	치과진료처 총의국 환송회 지원	현금	500	임플란트
○○대학교 치과대학병원	2007.4.7	교직원 워크샵 행사 지원	현금	5,000	임플란트

25) 하버드 보철 연수회란 미국 하버드 대학에서 실시한 치과관련 연수를 수료한 국내 치과의사들이 주축이 되어 설립된 국내 연구모임으로 미국 하버드 대학에서 실시하는 연수코스를 수료하면 수료증이 발급되고 치과의사들은 자신의 병원에 게시함으로써 홍보의 수단으로 이용하고 있다.

	2008.4.16	교직원 워크샵 행사 지원	현금	5,000	임플란트
	2008.10.1	2008년 치과병원 기공실 워크샵 지원	현금	350	임플란트
○○대 치과대학병원	2008.12.22	치주과 의국행사 지원	현금	300	임플란트
	2009.11.27	치주과 수련의 학술대회 등록비 지원	현금	560	임플란트
○○○○○○ 학회	2007.8.17	2007년 워크숍 찬조금 지원	현금	1000	임플란트
서울○○치과 병원	2008.5.23	2008 춘계 워크샵 지원	현금	300	임플란트
○○대 치과대학 병원	2009.10.15	○○치대교수협의회골프모임 저녁식대 지원	현금	1,500	임플란트
	2006.10.12	○○대학교치과병원 법인화 2주년 기념 및 ○○○○○ 산악회 협찬	현금	800	치과장비
	2006.11.7	○○대 치과병원 Workshop 협찬	현금	8,000	치과장비
	2007.3.21	단합대회 협찬	현금	500	치과장비
○○ ○○병원	2006.10.27	산악회 협찬	현금	500	치과장비
	2007.5.15	추계 등반대회 협찬	현금	500	치과장비
	2008.9.2	추계 등반대회 협찬	현금	500	치과장비
○○대 치의학 전문 대학원	2007.5.11	진료처 협찬 보고	현금	2,000	치과장비
○○대 치과대학 병원	2007.8.9	임상교수회 Workshop 협찬	현금	3,038	치과장비
소 계					32,848
(2) 치과병원 등에 대한 물품지원					
○○ ○○대 치과 대학병원	2007.11. 7	건물착공식 사은품(칫솔세트)	물품	9,750	치과장비
	2009. 1.13	○○ ○○대 병원이 종합병원으로 인가받기 위한 지원(치과장비)	물품	28,765	치과장비
○○대 치대병원	2008. 5.27	○○치대 워크숍 협찬(생맥주 및 와인)	물품	1,320	치과장비
	2008. 9.12	임플란트센타 개관 협찬(치과장비 등)	물품	16,960	치과장비
○○대 치대병원	2008.11.17	교수휴게실 설치(원두커피머신)	물품	4,700	치과장비
○○대 치과병원	2009. 3. 9	○○대학교 치과병원 개관기념품(칫솔세트)	물품	6,727	치과장비
소 계					68,222
합 계					101,070

38 피심인이 치과병원 등 또는 이들 소속 의료인과의 유대강화나 자사제품의 판매 증대를 위한 수단으로 이들이 주관하는 행사(워크숍, 단합대회, 환송회 등)에 현금 또는 물품을 지원하였음은 아래의 <표 19> 현금 및 물품 지원관련 내부 품의서 등 증거서류에서 확인할 수 있다.

<표 19> 피심인의 현금 및 물품지원 관련 내부 품의서 (발췌)

■ 행사경비 지원 등 관련 내부 품의서(내용발췌)

연번	품의서
1	○○대학교 병원 치과 진료처 총의국 환송회 지원 건 ('07.1.22) - 본사 및 ○○ • ○○본부의 원활한 영업을 위하여 지원 - 금액 : 100만원
2	○○대 치과대학병원 치주과 의국행사 지원 건 ('08.12.16) - 임플란트 M의 지역대학과의 긴밀한 관계유지와 사용촉진 - 금액 : 30만원
3	○○대 Workshop 협찬 건 ('06.11.7) - ○○대학교 치과병원과 지속적인 협력관계 유지 - 금액 : 800만원
4	○○대 치과병원 단합대회 협찬 건 ('07.6.14) - 당사와 지속적인 협력관계를 유지하고 있는 ○○대 치과병원 행정계 단합대회에 협찬 - 금액 : 50만원
5	○○ 서울 ○○병원 산악회 협찬 건 ('06.10.26) - 지속적인 협력관계 유지 및 하반기 중으로 검진센터 건립 및 디지털 장비 구매가 계획 → 지속적인 자사 장비 납품을 위하여 협찬 - 금액 : 50만원
6	○○ 서울○○병원 추계 등반대회 협찬 건 ('08. 9. 2) - 2008년 하반기 중장기 사업인 유니트 체어 및 파노라마(CT) 구매에 적극 협조가 기대 - 금액 : 50만원
7	○○대 임상교수회 Workshop 협찬 건 ('07. 8. 9) - ○○대학교와의 지속적인 협력관계 유지 - 금액 : 300만원

■ 물품지원 관련 내부 품의서

제목	○○ ○○대학교 병원 치과실 치과장비 기증 (건)

2009년 하반기 ○○대 치과병원 계약에 많은 도움을 주고 있는 병원장님의 부탁과 또한 원활한 치과병원 영업을 위하여 아래와 같이 장비를 기증 하려고 합니다.

- 중 략 -

3. 기증 요청 : ○○ ○○대학교 병원 기획조정실
4. 기증 내역 : 기부 영수증 발급

품목	금액	비고
Sante F/S	15,800,000	유니트 체어
- 중 략 -		
기구 및 재료	4,685,050	
		합계 금액: 28,765,050

5. 진행 사항 : ○○대학교 병원 기획조정실과 기증 협의 중 이며 치과병원 유니트 체어 계약도 함께 진행 중입니다.

■ 물품지원 관련 내부 품의서

제목	○○대학부속치과병원 워크샵 협찬 (건)

○○대학부속치과병원에서 진행하는 워크샵에 하기와 같이 협찬하고자 하오니 검토 후 재가 바랍니다.

- 다 음 -

1. 행사명 : 전직원 워크샵
2. 일시 및 장소 : 2008년 05월 16일 오후 6시, ○○대학교 미대 광장앞
3. 참가대상 : ○○대치과병원 전직원
5. 협찬 내역
   - 주류 협찬 : 생맥주 10통 와인 40병
6. 진행상황 : ○○대 치과병원장께서 요청하신 사항
7. 참가효과(부서의견) : 현재 진행중인 SANTE 10대 입찰 건과 임플란트 센터 설립으로 인한 SIRONA C8+7대 영업에 큰 도움이 되리라 사료 됨

3) 치과병원 등 공사비 지원

39 피심인은 다음의 <표 20>과 같이 2008. 4월 ~ 2010. 1월 기간 동안 ○○대학교 치과병원 세미나실 공사 64,000천원, ○○대학교 치과병원 옥상 조경공사 242,000천원, ○○ ○○대 치과병원 보철과 유리썬팅 공사 2,000천원 등 치과병원 등에 대한 건물 공사비로 총 308,000천원을 지원하였다.

40 피심인은 각각의 공사에 대해 자기 명의로 시공업체와 계약을 체결하고, 공사대금도 피심인이 시공업체에게 직접 지급하는 방식으로 지원하였다.

<표 20> 병원건물 공사비 지원 내역

(단위: 천원, 부가가치세 포함)

지원일*	지 원 내 용	지원내용	지원금액	관련품목
2008. 4.28	○○대학교 치과대학병원	병원 세미나실 공사 지원	64,000	치과장비
2008. 7.14	○○대 치과병원	병원 5층 조경공사비 지원	121,000	치과장비
2008.10.27			121,000	치과장비
2010. 1.19	○○ ○○대 치과병원	보철과 유리 썬팅 공사 지원	2,000	치과장비
소 계	합 계		308,000	

* 세금계산서 또는 영수증 발행일

41 피심인이 치과병원 등 또는 이들 소속 의료인과의 유대강화나 병원 신·개축 등으로 치과기자재의 신규수요 발생이 예상되는 병원을 특정하고 자사제품의 판매 증대를 위한 수단으로 병원공사비용을 지원하였음은 다음의 <표 21> 공사비 관련 내부품의서 및 피심인 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 21> 피심인의 공사비지원 관련 내부 품의서 및 진술(발췌)

■ ○○대학교 치과병원 공사비지원 관련 내부 품의서

제목	○○대학교 치과병원 신축공사 협찬의 건

2008년 8월 개관예정인 ○○대학교 치과병원 신축공사에 아래와 같이 협찬코자 하오니 검토후 재가 바랍니다.

- 아 래 -

1. 대상 고객 : ○○대학교 치과대학
2. 협찬 일시 : 5층 옥상조경 공사 협찬
3. 협찬 금액 : 220,000,000(VAT별도)

■ ○○대 치과병원 공사비지원 관련 내부 품의서

제목	○○대 치과병원 보철과 협찬 건

- 중 략 - 그 동안 ○○○ 교수님께서 회사를 위해 여러 가지 배려를 해주신 것에 대한 감사의 의미로 아래 건을 진행 했으면 합니다.

- 다 음 -

1. 협찬 내용 : ○○대 치과병원 보철과 유리 썬팅 공사 지원
2. 협찬 일시 : 2010년 1월 중 집행
3. 협찬 요청 : ○○대 치과병원 보철과 ○○○ 교수님
4. 협찬 내역 : 2,000,000원 (총 공사비의 50%)

■ 기계영업지원본부 마케팅 부장 문용호 진술

문	1. 2008년 4월 경에 ○○대학교 치과대학병원에 공사비 지원 건이 있습니다. (2008.4.8.품의) ○○대학교 치과병원 세미나실 공사 지원금액이 6,400만원(부가세 포함)으로 상당한데, 공사비를 지원한 목적이 무엇입니까?
답	1. - 생략 - 당사는 ○○대학교 치과병원의 의료진과의 지속적인 협력관계를 유지하여 당사 제품의 판매 유지 및 증대를 목적으로 공사비를 협찬하였습니다. ○○대학교 치과병원에 대해 공사비 지원 등으로 지속적인 협력관계를 유지 및 증진할 경우 당사의 영업직원이 영업하기가 훨씬 수월하고 따라서 당사의 주력제품

	인 유니트 체어 등 당사가 공급하고 있는 치과기자재의 판매증진 및 신규수요 창출에 상당한 도움이 된다고 판단했습니다.

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조(불공정거래행위의 금지) ① 사업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1., 2. (생략)

3. 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위

4. ~ 8. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 [별표 1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준

1. ~ 3. (생략)

4. 부당한 고객유인

법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제3호 전단에서 "부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위"라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 부당한 이익에 의한 고객유인

정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공 또는 제공할 제의를 하여 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위

나., 다. (생략)

5. ~ 10. (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

42 법 제23조 제1항 및 법 시행령 제36조 제1항 관련 [별표 1의2] 제4호 가목에 따른 '부당한 이익에 의한 고객유인' 행위는 첫째, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공 또는 제공할 제의를 하여 둘째, 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인함으로써 셋째, 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 경우에 성립된다.

가) 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공(제의)인지 여부

43 정상적인 거래관행이란 원칙적으로 해당업계의 통상적인 거래관행을 기준으로 판단하되 구체적인 사안에 따라 바람직한 경쟁질서에 부합하는 관행을 의미하기도 하며, 현실의 거래관행과 항상 일치하는 것은 아니다.

44 부당한 이익에 해당하는지는 관련 법령에 의해 금지되거나 정상적인 거래관행에 비추어 바람직하지 않은 이익인지 여부로 판단하고, 과대한 이익에 해당하는지는 정상적인 거래관행에 비추어 통상적인 수준을 넘어서는지 여부로 판단한다.[26]

45 이익의 제공은 현실적으로 이익을 제공하는 경우뿐만 아니라 제공할 것을 제의하는 경우도 포함한다. 이익제공의 방법에는 특별한 제한이 없으며, 리베이트 제공이나 판촉지원금 내지 판촉물의 지급 등 적극적인 이익제공 이외에 부과되어야 할 요금·비용 등의 감면, 외상매출금의 할인과 같은 소극적인 이익제공 등 모든 경제상 이익제공이 해당된다.

나) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부

46 경쟁사업자의 고객이란 경쟁사업자와 실제로 거래하고 있는 고객뿐만 아니라 장래에 경쟁사업자의 고객이 될 가능성이 있는 잠재적 고객도 포함한다.[27]

47 또한, 이익을 제공 또는 제의하는 사업자가 경쟁사업자의 고객과 실제로 거래하고 있을 필요는 없고 객관적으로 고객의 상품구매결정에 상당한 영향을 미칠 수 있

26) 서울고등법원 2010. 11. 4. 선고 2009누33777 판결 참조
27) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001두4306 판결 참조

는 가능성이 있으면 고객유인가능성을 인정할 수 있다.

다) 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부

48 공정거래저해성이란 불공정성을 포함하는 개념으로 경쟁수단 또는 거래내용이 정당하지 않으면 불공정한 행위로서 공정거래저해성이 있다 할 것이고, 경쟁저해의 정도는 실제로 공정한 경쟁을 저해한 사실이 있어야 할 필요는 없고 그 우려가 있는 것만으로 충분하며, 그 우려의 정도는 추상적인 위험성(가능성)만으로 충분하고 구체적인 위험성을 필요로 하지 않는다.[28)]

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공(제의)인지 여부

(1) 해외여행 경비 지원

49 피심인의 위 2. 가. 1) 의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공하는 행위에 해당한다.

50 첫째, 사업자는 기본적으로 경쟁수단에 있어서 자기상품의 가격이나 품질 및 서비스 등을 통하여 고객의 수요를 창출하는 것이 정상적인 거래관행이라 할 것이다.

51 그럼에도 불구하고 피심인이 자기와 지속적인 거래관계에 있거나 향후 거래가능성이 높은 치과병원 등 소속 의료인을 선별하고 해외여행경비를 지원하거나, 일정 수량의 자사 임플란트를 구입한 치과의원에게 해외여행경비를 지원한 행위는 앞의 <표 16> 제품설명회 및 유럽 임플란트 학회 참가 관련 내부문건, 아래의 <표 22> 피심인 진술 등을 종합하여 판단해 볼 때, 가격이나 품질 또는 서비스에 의한 능률경쟁을 회피하고 리베이트에 의존하여 고객을 유인한다는 점에서 정상적인 거래관행에 비추어 불공정한 경쟁수단을 사용한 것으로 인정된다.

28) 대법원 2001. 2. 9. 선고 2000두6206 판결 참조

<표 22> 해외여행경비 지원 관련 피심인 진술(발췌)

■ I&G팀과장 최병조/ 기획관리팀과장 이우준/ 기계영업지원본부 마케팅팀장 문용호 공동 확인서
해외여행은 우리 회사가 취급하는 수입임플란트(Nobel Bio Care) 회사와 같이 연계하여 우리 회사의 상품을 많이 구매하거나 많이 구매할 가능성이 있는 대학병원·개원의 등을 대상으로 세미나나 연수 등의 명목으로 초청하나 이때 관광·골프·향응 등을 제공하여 우리 회사와의 유대를 더욱 긴밀하게 하여 기존 고객의 이탈을 방지하고 우수 고객과의 유기적인 관계를 지속하고 더 나아가 새로운 고객 확보를 통하여 매출목표액을 달성하도록 하고 있습니다.

52 둘째, 치과업계에서 영향력 있는 치과의사(Key Opinion Leader)나 치과병원 등에서 치과기자재에 대한 구매결정권 등이 있는 소속 의료인을 특정하여 지원한 점, 일정수량의 임플란트를 패키지로 구매한 치과의원에게 지원한 점 등으로 볼 때 제품구매에 대한 대가성이 인정되며 이는 바람직한 경쟁질서에 부합하는 거래관행으로도 볼 수 없다 할 것이다.

53 즉, 치과병원 등 소속의료인, 치과의원으로 하여금 가격이나 품질 등이 아닌 경제상의 이익제공 여부에 따라 임플란트나 합금을 선택하게 함으로써 임플란트, 합금 판매시장에서 경쟁질서를 저해하였고 나아가 관련비용이 최종소비자인 치아환자에게 전가된다는 점에서 소비자후생도 감소케 한 것으로 볼 수 있다.

54 앞의 <표 16> 대학·종합병원 교수 추천사유 및 앞의 <표 22>와 아래의 <표 23> 해외여행경비 지원 관련 피심인 진술 등은 해외여행경비 지원이 임플란트의 구매나 향후 구매가능성에 대한 대가에 기초하고 있음을 잘 보여준다.

<표 23> 해외여행경비 지원 관련 피심인 진술서(발췌)

■ 상품영업부문장 전무 최병조 및 총괄 최기환, 임플란트팀 총괄 최병조 공동진술	
문	2-1. 2007년 Nobel Biocare World Conference 및 2008년 Nobel Biocare World Tour를 실시한 목적이 무엇입니까?
답	2-2. 당사에서 동 행사의 실시 목적은 고객과의 긴밀한 유대강화 및 고객의 효율적인 관리, 고객의 자사에 대한 로열티 강화 등을 통한 자사제품의 판매유지 및 증대, 신규고객 창출 목적이 있습니다.

55 더욱이 제품설명회 및 학회 일정의 17 ~ 50%가 골프·스키·박물관 등 관광일정으로 구성(이동기간 제외)되어 있고 관련경비를 피심인이 모두 지원한 점으로 볼 때 순수하게 제품설명회나 학회 등의 참석에 필요한 경비를 지원한 것으로 볼 여지도 없다.

56 셋째, 피심인이 치과의원을 대상으로 임플란트 판매와 연계하여 제공한 해외여행경비 지원 규모는 218,990천원으로 이는 피심인이 해당 상품을 판매하여 얻은 매출액 438,491천원의 49%에 달하고, 특히 치과병원 등 소속 의료인(대학·종합병원 교수)의 경우 현재의 거래량, 향후 거래가능성, 업계영향력 등을 감안하여 지원대상을 특정하고 1인당 2,820천원 ~ 4,200천원에 달하는 고액의 해외여행경비를 무상으로 지원한 점으로 볼 때 피심인의 행위는 통상적인 거래관행이나 사회통념에 비추어도 과대한 이익을 제공한 것으로 판단된다.

(2) 현금 및 물품 지원

57 피심인의 위 2. 가. 2)의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공하는 행위에 해당한다.

58 첫째, 사업자는 기본적으로 경쟁수단에 있어서 자기상품의 가격이나 품질 및 서비스 등을 통하여 고객의 수요를 창출하는 것이 정상적인 거래관행이라 할 것이다.

59 그럼에도 불구하고 피심인이 치과병원 등 또는 이들 소속 의료인이 주관하는 환송회, 단합대회, 워크숍 등과 같은 행사에 현금을 지원하거나, 치과대학병원에 치과장비, 원두커피머신 등의 물품을 지원한 행위는 앞의 <표 19> 증거서류의 내용 및 아래의 <표 24> 피심인 진술로 볼 때, 가격이나 품질 또는 서비스에 의한 능률경쟁을 회피하고 리베이트에 의존하여 고객을 유인한다는 점에서 정상적인 거래관행에 비추어 불공정한 경쟁수단을 사용한 것으로 인정된다.

<표 24> 현금 및 물품 지원 관련 피심인 진술서(발췌)

■ 상품영업팀 전무 최기환 및 I&C 팀장 최병조 공동진술

문	6-1. ○○치대 교수협의회 지원 건(2009.10.13.) 관련입니다. ○○치대 교수협의회에 현금 150만원을 지원한 목적이 무엇입니까?
답	6-1. ○○치대교수협의회의 구성원은 모두 현직 교수들이며, 이들 교수들은 치과대학 및 치과병원에 소속되어 있습니다. 당사가 이들 교수협의회에 식대 150만원을 지원한 목적은 ○○대 치과병원과의 원활한 관계를 유지 함으로써 결과적으로 당사 제품의 판매유지 및 증대, 신규창출을 목적으로 지원하고 있습니다.

■ 마케팅 부장 문용호 진술

문	6-1. ○○ ○○대학교 치과병원에 치과장비 기증 건(품의일:2009.1.13) 관련입니다. 치과장비 지원목적은 무엇입니까?
답	6-2. 2009년 1월경 ○○ △△대학교 치과병원에 치과장비 28,765,050원(소비자가 기준) 상당액의 유니트체어, 소독기 등을 지원하였습니다. ○○ △△대 치과병원과의 원활한 관계유지를 통해 당사제품의 판매촉진 및 신규고객 창출을 위해 지원하였습니다. 당시 △△시내에 있는 △△대 병원이 ○○으로 이전할 예정이었으므로 노후된 치과장비 교체 등 상당한 수요가 발생할 것이라고 판단했습니다.

60 둘째, 앞의 <표 18> 및 <표 19>에서 보듯이 향후 구매자가 될 수련의에 대한 사전판촉을 목적으로 치과 대학병원의 행사 등에 집중적으로 지원한 사실, 자기와 치과기자재에 대한 계약이 진행 중이거나, 이전이나 신축 등으로 대량의 치과기자재 신규수요 발생이 예상되는 치과병원 등을 특정하여 지원한 사실 등에 비추어 볼 때 제품구매에 대한 대가성이 인정되며 이는 바람직한 경쟁질서에 부합하는 거래관행으로도 볼 수 없다 할 것이다.

61 즉, 치과병원 등으로 하여금 가격이나 품질이 아닌 경제상의 이익제공 여부에 따라 제품을 선택하게 함으로써 임플란트 등 치과기자재 판매시장에서 경쟁질서를 저해한 것으로 판단된다.

62 앞의 <표 19> 현금 및 물품지원 관련 내부품의서 등 증거서류, 아래의 <표 25> 피심인 진술 등은 현금 또는 물품 지원이 임플란트 등 치과기자재의 구매나 향후 구매가능성에 대한 대가에 기초하고 있음을 잘 보여준다.

<표 25> 현금 및 물품지원 관련 피심인 진술(발췌)

■ 상품영업팀 전무 최기환 및 I&C 팀장 최병조 공동 진술	
답	2-1. ○○대 치과병원의 경우 매년 100만원씩 지원을 하다가 2009년부터 매년 50만원씩 지원하고 있습니다. 치과진료처의 총의국의 구성원은 치과 수련의들로 구성되어 있습니다. 수련의의 경우 결국 이들이 개원을 하거나 대학·종합병원에 근무하게 될 것이며, 당사가 이들 수련의의 환송회에 현금 지원 등을 통해 이들과의 유대강화를 원활히 유지해 두면 결과적으로 당사 제품의 판매유지 및 증대, 신규창출에 긍정적인 효과를 미칠것이라고 판단했습니다.

63 실례로 앞의 <표 18>에서 보듯이 2009년 하반기 병원이전이 예정되어 있던 ○○△△대 치과대학병원에 2회에 걸쳐 38,515천원 상당의 치과 기자재 등을 지원한 사례나, 2008년 임플란트 센터 설립이 예정되어 있던 ○○대 부속치과병원에 2회에 걸쳐 18,280천원 상당의 치과 기자재 등을 지원한 사례를 살펴보면, 품의서 등 증거서류에 의할 때 "2009년 하반기 ○○대 치과병원 계약에 많은 도움을 주고 있는 병원장님의 부탁", "○○대학교 병원 기획조정실과 기증 협의 중 이며 치과병원 유니트 체어 계약도 함께 진행 중임", "임플란트 센터 설립으로 「SIRONA C8」 7대 영업에 큰 도움이 될 것" 등 지원목적과 지원효과 등이 구체적인 계약진행건과 함께 적시되어 있고, 실제로도 2009년 10월 ○○대학교 치과병원에 치과용의자(TARUS SANTE - OC / Ti 및 KIDS / Ti) 131대(1,291백만원), 2008년 10월과 11월 ○○대학교 치과병원에 치과용의자(SIRONA C8) 7대(108,118천원)를 각각 판매한 제반 사실에 비추어 현금 또는 물품 지원행위의 대가성을 확인할 수 있다.

64 셋째, 피심인이 치과병원 등 또는 이들 소속 의료인과의 유대관계 유지, 매출증대 등을 위하여 이들이 주관하는 행사 등에 26회에 걸쳐 회당 300천원 ~ 28,765천원까지 현금이나 물품 등의 경제상의 이익을 제공한 것은 이익제공 규모 및 빈도 등을 감안할 때 통상적인 거래관행이나 사회통념에 비추어도 과대한 이익을 제공한 것으로 판단된다.

(3) 치과병원 등 공사비 지원

65 피심인의 위 2. 가. 3)의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공하는 행위에 해당한다.

66 첫째, 사업자는 기본적으로 경쟁수단에 있어서 자기상품의 가격이나 품질 및 서비스 등을 통하여 고객의 수요를 창출하는 것이 정상적인 거래관행이라 할 것이다.

67 그럼에도 불구하고 피심인이 병원신축 등으로 치과기자재에 대한 신규수요가 예상되는 치과병원 등이나 자기에게 우호적인 치과병원 등을 대상으로 세미나실 공사, 조경공사, 유리썬팅 공사에 소요되는 비용을 지원한 것은 앞의 <표 21> 공사비 지원 관련 내부 품의서 등 증거서류나 다음의 <표 26> 피심인의 진술 내용 등으로 볼 때, 가격이나 품질 또는 서비스에 의한 능률경쟁을 회피하고 리베이트에 의존하여 고객을 유인한다는 점에서 정상적인 거래관행에 비추어 불공정한 경쟁수단을 사용한 것으로 인정된다.

<표 26> 공사비 지원 관련 피심인 진술(발췌)

■ 기계영업지원본부 마케팅 부장 문용호 진술

문	1. 2008년 4월 경에 ○○대학교 치과대학병원에 공사비 지원 건이 있습니다.(2008.4.8.품의) ○○대학교 치과병원 세미나실 공사 지원금액이 6,400만원(부가세 포함)으로 상당한데, 공사비를 지원한 목적이 무엇입니까?
답	1. - 생략 - 당사는 ○○대학교 치과병원의 의료진과의 지속적인 협력관계를 유지하여 당사 제품의 판매 유지 및 증대를 목적으로 공사비를 협찬하였습니다. ○○대학교 치과병원에 대해 공사비 지원 등으로 지속적인 협력관계를 유지 및 증진할 경우 당사의 영업직원이 영업하기가 훨씬 수월하고 따라서 당사의 주력제품인 유니트 체어 등 당사가 공급하고 있는 치과기자재의 판매증진 및 신규수요 창출에 상당한 도움이 된다고 판단했습니다.

■ 기계영업지원본부 마케팅 부장 문용호 진술

문	1. 2008년 5월 경에 ○○대학교 치과병원에 공사비 협찬 건이 있습니다.(2008.5.7 품의) 협찬금액이 2.42억원(부가세포함)으로 상당한데, 공사비를 협찬한 목적이 무엇입니까?
답	1. 당사는 품의서(제목:○○대학교 치과병원 신축공사 협찬 건, 2008.5 .7..품의)에 적시된 바와 같이 5층 옥상 조경공사 공사비를 협찬하였습니다. 당사는 ○○대학교 치과병원의 의료진과의 지속적인 협력관계를 유지하여 당사 제품의 판매 유지 및 증대를 목적으로 공사비를 협찬하였습니다.

68 둘째, 향후 구매자가 될 수련의에 대한 사전 판촉목적 또는 병원신축 등으로 대량 구매가 예상되는 치과병원 등을 선별하여 지원한 점으로 볼 때 제품구매에 대한 대가성이 인정되며 이는 바람직한 경쟁질서에 부합하는 거래관행으로도 볼 수 없다 할 것이다.

69 즉, 치과병원 등으로 하여금 가격이나 품질 등이 아닌 경제상의 이익제공 여부에 따라 제품을 선택하게 함으로써 치과기자재 판매시장에서의 경쟁질서를 저해한 것으로 판단된다.

70 앞의 <표 21> 공사비지원 관련 내부 품의서 등 증거서류 및 아래의 <표 27> 피심인 진술 등은 치과병원 등에 대한 공사비 지원이 치과기자재의 구매나 향후 구매가능성에 대한 대가에 기초하고 있음을 잘 보여준다.

<표 27> 공사비 지원관련 피심인 진술(발췌)

■ 기계영업지원본부 마케팅 부장 문용호 진술

문	2. 2008년 5월 당시 ○○대학교 치과병원의 경우 치과기자재의 대량수요가 발생 했습니까?
답	2. 2008년 5월 당시 ○○대학교병원 건물 일부를 사용하고 있던 ○○대학교 치과병원이 치과병원의 규모를 늘리면서 ○○동(○○광역시)으로 건물을 신축이전을 준비한 상태였습니다. - 중략 - ○○대학교 치과병원의 경우 신축이전이고 치과병원 규모도 늘리기 때문에 노후된 치과장비 교체수요가 예상되었고 또한 대량의 신규수요가 발생할 것으로 판단하였습니다.

■ 기계영업지원본부 마케팅 부장 문용호 진술

문	7. 특별히 ○○대 치과병원처럼 대학병원을 지원한 이유가 있습니까?
답	7. ○○대학교 치과병원 뿐만 아니라 보통 치과대학 병원들을 지원한 이유는 지난번에도 말씀드렸듯이 향후 수련의들이 개원을 하면 대부분의 수련의들은 과거 대학에서 사용했던 손에 익은 치과장비를 사용하기 때문입니다. 즉 지금 당장은 대학병원과의 원활한 관계증진을 통한 당사의 매출 확대 측면이 있고 장기적으로는 대학병원에 당사의 치과장비를 공급함으로써 향후 수련의들이 개원시에 당사 제품의 사용이 이어지도록 유도하기 위한 목적도 있습니다.

71 실제로도 2008년 치과병원 신축·이전이 예정되어 있던 ○○대학교 치과병원에 242,000천원을 지원한 사례의 경우, 공사비 지원 직후인 2008년 9월 29일부터 10월 30일까지 약 한 달간 1,414,547천원 상당의 치과 기자재 거래가 있었던 정황 및 앞의 <표 27> 공사비 지원관련 피심인 진술내용 등 제반 사실에 비추어 공사비 지원의 대가성을 확인할 수 있다.

<표 28> 피심인과 ○○대학교 치과병원과의 최근 5년간 거래현황

(단위: 천원)

년도	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
거래금액	78,741	71,358	1,452,427	12,302	150,577

※ 자료출처 : 피심인 제출자료

72 셋째, 피심인이 치과병원 등에게 제공한 경제적 이익규모는 ○○대학교 치과병원 64,000천원, ○○대학교 치과병원 242,000천원, ○○ △△대 치과병원 2,000천원 등 이익 제공 규모면에서 통상적인 거래관행이나 사회통념에 비추어 과대한 이익을 제공한 것으로 인정된다.

나) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부

73 피심인의 위 2. 가. 1) 내지 3)의 행위는 그 명칭·수단을 불문하고 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는 불공정거래행위에 해당한다.

74 첫째, 치과병원 등, 이들 소속 의료인, 치과의원(이하에서 이들 모두를 통칭할 때에는 '치과의료기관 등'이라 한다)를 대상으로 한 해외여행경비 지원, 현금 및 물품지원, 치과병원 공사비 지원과 같은 행위들은 앞서 살펴본 바와 같이 각각의 지원행위를 통해 치과의료기관 등으로 하여금 임플란트 등 치과기자재를 가격이나 품질에 따라 선택하기보다는 지원에 따른 면식의 정도 및 지원액의 크기에 따라 제품을 선택하도록 할 가능성이 크다는 점에서 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 높은 행위로 인정된다.

75 2008년 ○○대학교 치과병원의 조경공사비 지원 사례, 2008년 ○○대 부속치과병원 협찬 사례, 2009년 ○○ △△대학교 치과병원 지원 사례 등은 경제적 이익 제공행위의 대가성뿐만 아니라 고객에 대한 유인가능성도 잘 보여준다.

76 둘째, 앞의 <표 16> 제품설명회 및 유럽임플란트학회 참가 관련 내부 문건, <표 19> 현금 및 물품지원 관련 피심인 내부 품의서, <표 21> 공사비지원 관련 내부 품의서 등 증거서류의 내용으로 볼 때, 치과의료기관 등을 적극적으로 유인하기 위한 목적으로 경제적 이익을 제공한 것으로 판단되고, 피심인도 이러한 지원행위가 이들의 제품선택에 상당한 영향을 미쳤음을 인정하고 있다.

<표 29> 피심인 진술서(발췌)

■ 상품영업부문장 최기환전무, I&G팀장 최병조 공동진술

문1	해외여행경비를 지원하게 된 배경에 대하여 설명해 주십시오
답1	- 중 략 - 아직까지는 임플란트 제품 선택에 대부분 치과환자의 의사가 개입되지 않는 상황에서 할인・할증(덤), 당사제품을 구매한 개원의 또는 치과업계에서 여론 주도층인 종합・대학병원 교수 등을 대상으로 하는 해외연수실시, 치과의료인과 당사와의 유대강화를 위한 행사지원 등은 치과 의료인의 임플란트 제품 구매에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. - 중 략 - 즉 제품 차별화가 크지 않은 현 임플란트 시장 상황에서 해외여행 경비 지원은 당사의 중요한 마케팅 전략중의 하나입니다.

■ 기획관리팀장 이우준, 기계영업지원본부 마케팅팀부장 문용호, I&G팀장 최병조 공동진술

치과관련 제품은 의약품과는 달리 치료를 위해서는 패키지로 필요하기 때문에 이러한 리베이트를 지급하면 전체제품의 판매가 늘거나 적어도 판매를 유지할 수 있습니다.

77 시장에서 이러한 고객유인행위가 만연한다면 사업자로 하여금 가격이나 품질, 서비스 등에 의한 능률경쟁보다는 고객유인행위에 주력하도록 하고, 유인행위의 상대방인 치과의료기관 등도 경제적 이익제공과 같은 유인행위의 제공여부나 그 정도에 따라

제품을 선택하게 되는 악순환이 되풀이됨으로써 바람직한 경쟁질서를 심각하게 저해할 것으로 판단된다.

78 셋째, 치과기자재중 임플란트의 경우 경쟁업체간 품질차이가 작은 반면 업체별로 디자인에 따른 시술법이 상이하여 제품전환이 쉽지 않은 특성을 갖고 있다. 따라서 치과의료기관 등의 입장에서 자신의 병의원을 찾는 치아 환자에게 이식할 임플란트를 선택함에 있어 환자가 특정 제품을 고집하는 경우가 아니라면, 일반적으로 해외여행경비나 현금 등 경제적 이익을 제공한 사업자의 제품을 선택했거나 선택할 가능성이 증대할 것임은 누구라도 쉽게 예측할 수 있다.

79 또한, 피심인이 임플란트 판매촉진을 위하여 치과의원을 대상으로 실시한 조건부 해외여행경비 지원행위는 상품을 홍보할 당시에 신문광고나 영업사원의 구두 설명 등을 통해 '일정수량을 구입시 경비일체를 피심인이 지원한다.'는 지원요건을 사전 고지하여 판매하였다는 점에서 동 상품을 구입한 치과의원에 대한 고객유인 효과는 직접적이라 할 수 있다.

다) 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부

80 피심인의 위 2. 가. 1) 내지 3)의 행위는, 앞서 살펴본 바와 같이 치과의료기관 등으로 하여금 임플란트 등 치과기자재를 가격이나 품질에 따라 선택하기 보다는 면식의 정도나 지원받은 이익규모, 횟수에 따라 치과기자재를 선택하도록 하고, 치과기자재의 선택을 많이 할수록 피심인으로부터 받는 이익제공 규모가 커지게 되고 이는 다시 제품의 선택으로 이어지는 악순환이 반복되어 결과적으로 제품의 품질, 가격, 서비스 등에 의한 능률경쟁을 차단할 위험성을 배제하기 어렵고, 특히 임플란트 및 합금의 경우 소비자가 직접 제품을 선택하기 어려운 바, 피심인이 치과의료기관 등에게 제공한 이익의 내용 및 정도 등에 비추어 경쟁 수단 또는 거래내용이 정당하다고 보기 어려워 공정한 경쟁을 저해할 우려가 있는 행위에 해당한다 할 것이다.

3) 소결

81 피심인의 위 2. 가. 1) 내지 3)의 행위는 법 제23조 제1항 제3호 전단에 따른 고객유인행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

82 피심인의 위 2. 가. 1) 내지 3)의 행위는 자유롭고 공정한 경쟁질서의 저해효과가 크고 소비자에게 미치는 영향이 중대한 위반행위에 해당하므로, 향후 위반행위의 재발을 막기 위하여 법 제24조에 따라 시정명령을 부과하고, 법 제24조의2, 제55조의3, 법 시행령 제61조 제1항 [별표 2], 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2009. 8. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2009-36호, 이하 '구 과징금고시'라 한다) Ⅲ. 1. 나. (2)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 기본과징금의 산정

가) 관련매출액

83 관련매출액을 산정함에 있어서 관련상품의 범위는 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적・구체적으로 판단한다.[29]

84 이 건 관련상품은 피심인이 치과 의료기관 등에게 해외여행 경비지원, 현금 및 물품지원, 건물공사비 지원과 같은 행위의 직·간접적 영향으로 판매된 치과기자재(임플란트, 합금, 치과치료용 의자 등 기계, 이하 치과치료용 의자 등 기계는 '기계'라 한다)

29) 구 과징금고시 Ⅱ. 5. 나. (1) 참조

로 볼 수 있다.

85 따라서, 경제상 이익 제공행위의 직접적인 영향으로 발생한 매출액과 간접적 영향으로 판매된 제품의 매출액을 합한 금액을 관련매출액으로 함이 타당하다고 판단된다.

86 경제상 이익 제공행위의 직접적인 영향으로 발생한 매출액은 조건부 해외여행 경비지원과 관련한 치과의원 대상 임플란트 패키지 판매금액, 치과병원 등 또는 이들 소속의료인에 대한 현금· 물품지원 및 치과병원 등에 대한 건물공사비 지원과 관련한 기계 판매금액이다.

87 경제상 이익 제공행위의 간접적인 영향으로 발생한 매출액은 치과병원 등 소속의료인에게 제품설명회 및 학회 참석 명목의 해외여행 경비를 지원한 것과 관련하여 발생한 1년간[30] 거래금액(매출액)이다.

88 관련매출액을 산정하는 기산점으로서 시기는 경제상 이익을 제공하거나 제공할 제의를 한 최초 시점으로 제품설명회 및 학회 참석 명목의 해외여행 경비 지원 행위는 2007. 5. 19., 조건부 해외여행 경비 지원 행위는 2007. 1. 23., 현금 및 물품 지원 행위는 2006. 10. 12, 치과병원 등 공사비 지원 행위는 2008. 4. 28.로 한다.

89 관련매출액이 발생하는 기간으로서 위반행위의 종료일은 단순히 마지막으로 위반행위를 한 날이 아니라, 위법한 행위로 인하여 야기된 효과인 '공정한 거래질서를 저해할 우려'가 소멸된 날이라고 보아야 하는 바[31], 따라서 비록 이 사건 법 위반 행위 중 조건부 해외여행 경비지원 행위의 경우 2010. 1. 20., 현금 및 물품 지원 행위는 2010. 2. 11, 치과병원 등 공사비 지원 행위는 2010. 1. 19. 종료되었지만 그 위반행위가 영향을 미치는 기간의 종료일[32]은 이와는 별개로, 조건부 해외여행 경비지원 행위는

30) 피심인의 해외학회 지원이 통상 1년 단위로 행해지고 있는 점, 해외여행경비 지원 대상을 선정함에 있어 자사제품을 꾸준히 구매하는 충성고객, 치과병원 등 소속 의료인 중 치과기자재 구매에 영향력을 행사할 수 있는 자, 업계에 영향력 있는 치과의사(KOL) 등을 선별하여 지원한 점 등을 고려하여 지원시점을 기준으로 지원 대상 치과병원 등과의 해당상품(임플란트, 합금)에 대한 1년간 거래금액(매출액)을 관련매출액으로 하였다.

31) 서울고등법원 2011. 6. 15. 선고 2010누34691 판결 참조

32) 한편 법원은 공정거래관련법상 위반행위의 종기는 사실상 공정거래위원회가 과징금을 산정하기 위하여 편의상 정한 것이라는 점을 감안하여 관련매출액 산정의 종기로서 위반행위의 종료일을 판단하고 있

2010. 12. 8.[33], 현금 및 물품 지원 행위는 2009. 9. 15.[34], 치과병원 등 공사비 지원 행위는 2009. 9. 11.[35]로 하고, 치과병원 등의 소속 의료인에게 이루어진 제품설명회 및 학회 참석 명목의 해외여행 경비지원의 경우 각 지원시점으로부터 1년이 되는 시점으로 하되, 일부 지원 행위(직권 조사일로부터 역기산하여 1년 이내인 경우)의 경우 이 사건 직권조사일인 2010. 10. 13.까지를 종료시점으로 한다.

90 각 위반기간에 따른 관련매출액은 총 9,205,950,780원이고 그 자세한 내역은 아래 <표 30>과 같다.

<표 30> 관련매출액 산정내역

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	해외여행 경비지원	조건부 해외 여행경비지원	현금 및 물품지원	치과병원 건물공사비지원	합계
관련 매출액	6,242,866,397	398,628,554	1,689,763,636	874,692,193	9,205,950,780
관련 상품	임플란트, 합금	임플란트	기계	기계	

나) 부과기준율

91 위반행위의 내용, 피심인의 치과기자재 시장에서의 지위 및 위반행위의 파급효과, 피심인과 치과 병의원 사이의 거래행태 등을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 행위는 '매우 중대한 위반행위'에 해당되는바, 그 부과기준율은 1%로 한다.

다(서울고등법원 2010. 1. 21. 선고 2008누23742 판결 참조). 한편 구 과징금고시에서도 "위반행위의 실행은 종료되었으나 사업자가 그 실행의 결과를 유지하면서 그로 인하여 지속적으로 이익을 취득하거나 손해를 발생시키고 있는 경우에는 이익의 취득 혹은 손해의 발생이 종료된 날을 위반행위의 종료일로 본다"고 규정하여 위반행위의 종료일을 관련매출액 산정의 종기로 보고 있다.

33) 조건부 해외여행 경비지원 행위의 경우 통상적으로 임플란트 패키지 판매 후 지원행위가 이루어지나 선지원 후 판매가 이루어지기도 한다. 관련매출액 산정 위반기간의 종료일이 더 늦은 이유는 이와 같은 사례가 있었기 때문이다.

34) 지원행위 시점보다 관련매출액 산정 위반기간의 종료일이 더 빠른 이유는 지원행위가 있었으나 동 지원행위와 관련한 매출이 발생되지 않았기 때문이다.

35) 지원행위 시점보다 관련매출액 산정 위반기간의 종료일이 더 빠른 이유는 공사비 지원으로 인한 매출 발생 후 추가 공사비 지원이 이루어졌기 때문이다.

다) 기본과징금

92 기본과징금은 관련매출액에 부과기준율을 곱한 92,059,507원이다.

2) 의무적 조정과징금의 산정

93 이 사건 직권조사일(2010.10.13.)로부터 과거 3년간(2007.10.13.부터 2010.10.12.까지) 피심인의 법위반 사실이 없는 등 '위반행위의 횟수, 위반행위의 기간 및 부당이득'에 의한 의무적 조정과징금 가중 사유가 없으므로 기본과징금과 같은 92,059,507원을 의무적 조정과징금으로 한다.

3) 임의적 조정과징금의 산정

94 피심인은 이 사건 직권조사 시점(2010.10.13.)이후 위원회 심리 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하고, 각 지원행위별 내부품의서·회계자료, 매출액 자료 등 위법성 입증 및 판단에 도움이 되는 자료를 제출하는 등 조사에 적극 협력하였으므로, 2010. 10. 20. 공정거래위원회 제2010-9호 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가) 규정[36]에 따라 의무적 조정과징금의 30%를 감경한 64,441,655원{92,059,507원 - (92,059,507 × 0.3)}을 임의적 조정과징금으로 한다.

4) 부과과징금의 결정

95 구 과징금고시 Ⅳ. 4. 마. 규정에 따라 임의적 조정과징금의 백만 원 미만 금액을 버린 64,000,000원을 최종 부과과징금으로 한다.

4. 결론

36) '과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'(개정 2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호) 부칙 제2항 참조

96 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제23조 제1항 제3호에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제24조를, 과징금부과에 대해서는 법 제24조의2를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2011년 월 일

의 장 위 원 김 학 현

위 원 장 용 석

위 원 전 성 훈